PROTOCOLE D'ACCORD
ENTRE LA SARL ……
ET MONSIEUR ……

ENTRE LES SOUSSIGNES

La Société « …… », Société A Responsabilité Limitée, au capital de 5.000.000 DE FRANCS CFA, ayant son siège à ABIDJAN, Commune de ……, Quartier ……, BP ……, représentée par son Gérant, Monsieur ……, Opérateur Economique, demeurant à ABIDJAN, Commune de ……, Quartier ……, BP ……

Né à …… (République de ……), le ……,

De Nationalité Ivoirienne,

Titulaire de la Carte Nationale d'Identité numéro ……, établie à ……, le ……. et valable jusqu'au ……

La Société « …… », Ci-après dénommée et pour en faciliter la rédaction « le VENDEUR ».

ET

D'UNE PART

Monsieur ……, ……, demeurant à ……, Commune de ……, Quartier ……, BP ……, ……

Né à …… ……, le ……

De nationalité ……

Titulaire de la Carte Nationale d'Identité numéro …… ……, établie à …… ……, le …… et valable jusqu'au ……

Monsieur ……, ci-après dénommé et pour en faciliter la rédaction, « l'ACQUEREUR ».

D'AUTRE PART

LESQUELS ont par les présentes, convenus d'établir un protocole d'accord, ainsi qu'il suit :

PROTOCOLE D'ACCORD

Article 1 : OBJET DU CONTRAT

Le présent protocole d'accord a pour objet, la mise en vente d'une parcelle de terrain sis à ……., Commune de ……., par la Société ……., le VENDEUR, au profit de Monsieur ……., ACQUEREUR, portant sur une superficie de ……. HECTARES.

Article 2 : DUREE

La convention objet des présentes, est conclue pour une durée de UN (01) AN, délai jugé raisonnable par les parties, afin de permettre à la Société ……., d'obtenir son Arrêté de Concession Définitif, sur la parcelle qu'il propose en vente à Monsieur …….

Le délai, commencera à courrier, à compter de la signature des présentes.

Article 3 : ENGAGEMENTS DES PARTIES

Les deux parties s'engagent à exécuter la présente convention en toute bonne foi et en toute loyauté. Et plus particulièrement :

A- ENGAGEMENTS DE LA SARL ……. (LE VENDEUR)

SARL ……., par son Gérant s'engage aux présentes :

- A suivre les formalités d'obtention de son Arrêté de Concession Définitif, en vue de son obtention dans le délai susmentionné ;

- A Informer Monsieur ……., de l'évolution des formalités d'obtention de son Arrêté de Concession Définitif et à l'informer de toutes difficultés liées à ladite formalité ;

PROJET

- A vendre à Monsieur ……., dès l'obtention de l'Arrêté de Concession Définitif à son nom, la parcelle de terrain de ……. HECTARES sus désignée, au prix convenu de ……. FRANCS CFA ;

- A déposer au rang des minutes de Maître ……. ……. ……., Notaire, dès obtention, son Arrêté de Concession Définitif sur ladite parcelle, en vue de l'établissement de l'acte de vente au profit de Monsieur ……. ;

- A ne pas vendre lesdites parcelles à un tiers avant l'expiration du délai susmentionné et sans en informer Monsieur ……. ;

- A ne consentir aucun droit réel, hypothèques ou autres clauses d'indisponibilité au profit d'un tiers sur ladite parcelle.

B- <u>ENGAGEMENTS DE MONSIEUR …….</u>
<u>(L'ACQUEREUR)</u>

MONSIEUR ……. s'engage à son tour :

- A régler le prix de vente convenu ;
- A respecter les règles pour l'obtention de l'ACD à son profit ;
- A régler les frais des présentes et de l'acte de vente à son profit qui sera établi par **Maître ……. ……. …….**, Notaire à ABIDJAN.

<u>Article 4</u> : PROPRIETE-ENTREE JOUISSANCE

Monsieur ……. aura la jouissance de la parcelle objet des présentes à compter de la signature du présent protocole.

<u>Article 5</u> : ORIGINE DE PROPRIETE

Le bien susmentionné, a été attribué au VENDEUR, suivant attestation de propriétés villageoise numéro ……., délivrée par le chef du village d'……., sis dans la commune d'……., le ……. …….

Les formalités d'obtention de l'Arrêté de Concession Définitif, au nom de la Société ……., sont en cours, par ses soins, ainsi qu'il résulte du ……., dont copie ci-jointe.

<u>Article 6</u> : DECLARATIONS D'ETAT CIVIL ET AUTRES

PROJET

- ✓ Le **VENDEUR,** par son représentant ci-dessus comparant, déclare sous les peines de droits et la foi du serment :

- Exact son Etat Civil indiqué en tête des présentes de son représentant ;

- Qu'il dispose de la pleine capacité Civile nécessaire aux présentes ;

- Qu'il n'existe, de son chef, aucun obstacle, ni aucune restriction d'ordre administratif, légal, réglementaire ou contractuel, (notamment d'interdiction, de Conseil judiciaire, de liquidation de biens, de faillite, etc ……) à la conclusion du présent acte ;

- ✓ **L'ACQUEREUR,** déclare sous les peines de droits et la foi du serment :

- Exact l'Etat Civil tel qu'indiqué en tête des présentes le concernant ;

- Qu'il dispose de la pleine capacité Civile nécessaire aux présentes ;

- Qu'il n'existe de son chef aucun obstacle d'ordre légal ou judiciaire à la conclusion du présent acte ;

<u>Article 7</u> : FORMALITES-POUVOIRS

Le présent acte fera l'objet d'un dépôt au rang des minutes de **Maître …… …… ……**, Notaire à ABIDJAN.

Les parties conviennent que les formalités d'obtention de l'**A**rrêté de **C**oncession **D**éfinitive au profit de **l'ACQUEREUR,** seront effectuées par **Maître …… …… ……, Notaire** ou son successeur.

<u>Article 8</u> : ELECTION DE DOMICILE

Pour l'exécution des présentes et de leurs suites, les parties élisent domicile en leurs demeures respectives.

Pour les formalités à faire en vertu des présentes, domicile spécial est élu par toutes les parties à ABIDJAN, en **l'Etude de Maître …… …… ……**

<u>Article 9</u> : FRAIS

Les frais des présentes seront supportés par Monsieur ……

PROJET

<u>Article 10</u> : MODIFICATION DE LA CONVENTION

Toute modification du présent contrat doit faire l'objet d'un avenant écrit et signé conjointement par les parties.

<u>Article 11</u> : CLAUSE COMPROMISSOIRE

Les parties décident que les litiges qui découleront des présentes, notamment pour ce qui concerne son interprétation ou son exécution, seront soumis à la procédure de conciliation et de médiation.

Toutes les procédures se dérouleront sous l'égide de la Cour d'Arbitrage et de Médiation de Côte d'Ivoire (CACI), conformément aux règlements en vigueur.

Les décisions et sentences rendues lient les parties, qui s'engagent à les exécuter de bonne foi et à renoncer à tous recours contre elles.

Fait à ABIDJAN, le ……

En trois (3) exemplaires

<u>SARL « …… »</u> <u>L'ACQUEREUR</u> ……
Mr …… Mr …… ……
Es-qualité ……

PROJET